

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 76 (49)

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 24. oktoobril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 98 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: kaubandus-tööstus-
ministri kohustetäitja **M. Raud**.

P ä e w a k o r d :

1. Komisjonide täiendawad walimised.

2. Seadlus rahwahääletamise ja rahwa seadusalgatusõiguse kohta — redaktiooni komisjoni ettepanek.

3. Üüriseadus — II lugemisel.

4. Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus.

5. Kohtuministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.

6. Sõjaministeeriumi ja merewäe väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal sekretäär **H. Martna**,
päraast abisekretäär **A. Jürman**.

Koosolek algab kell 5 p. l.

1. Teadaandmine Juhataja **A. terwitustelegrammide kohta** **Birk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Enne **Läti rahwusnõukogu poolt.** päewakorra juurde üleminekut on mul au juhatusel nimel järgmist

teada anda: Eesti Asutawa Kogu esimehe nime peale on sisse tulnud järgmine telegramm:

„Eesti Asutawa Kogu esimehele.

Riias waenlase tule all kokkutulnud Läti rahwusnõukogu awaldab Eesti rahwale ja tema kangelaselikule sõjawäele oma südamlikku tänu senni antud abi eest, kindel olles, et ka edaspidi mõlemad naaberriigid, niisama kui senniajani, üksteist mõistawad wõitluses üleüldise ajaloolise waenlase wastu. Riias, 21. oktoobril 1919. a.“ (Üldised kiiduwaldused.) Sellele telegrammile on

alla kirjutanud Läti rahwusnõukogu president Tschakste ja sekretäär Bitte.

Asutawa Kogu juhatus leiab tarwiliku olewat selle telegrammi peale sellekohase telegrammiga wastata. Kas wolitatakse juhatus seda tegema? (H ü ü d e d: J a h !) Tänase koosoleku päewakord on Asutawa Kogu liigetele kätte antud. Mingisuguseid teisi ettepanekuid päewakorra täiendamise kohta ei ole.

2. Päewakorra J. Piiskar (sr.): muutmine. Päewakorra IV punkti

all on rahwawäelaste perekondade paiukiseadus, mis wiimasel koosolekul päewakorralt ära wõeti, et rahaasjanduse komisjon teda saaks sisuliselt läbi arutada. Rahaasjanduse komisjon on seda seaduseelnõu juba mitmel koosolekul arutanud, kuid ei ole kahjuks andmete puudusel weel oma tööga lõpule jõudnud. Täna sel koosolekul jäi weel lahtiseks üks küsimus, nimelt aluste aramääramine, mille järele paiuki suurust wõib välja arwata. Komisjon leidis tarwilikuks, enne kui oma arwamisega esineda, weel mõnesuguseid andmeid koguda ja sellepärast paneb ta ette IV punkt tänasest päewakorrast välja jätta. Kui soovitakse tähtaega määrata komisjonile oma töö lõpule wiimiseks, siis arwab rahaasjanduse komisjon, et tema wõiks oma tööga walmis saada teisipäewaks. Et komisjon oma töö põhjalikumalt wõiks teha, sellepärast oleks soovitaw määrata 1-nädalane tähtaeg.

Juhataja **A. Birk**: Ettepanek on tehtud punkt 4. päewakorrast välja jätta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusel on otsustatud see punkt päewakorrast välja jätta. Teisi täiendusi päewakorra kohta ei ole, sellepärast arwan ma, et päewakord on wastu wõetud.

3. Teadaandmine Edasi on juhatusel muudatuste 2 järgmist teadaannet kohta Asutawa sisse tulnud: „Asutawa Kogu koosseisus. wa Kogu juhatusel.

Teatan seega, et ma Asutawast Kogust välja astun. Akl. Tal-

bak.“ Teine teadaanne on: „Asutawa Kogu juhatusel. Sellega teatan, et ma oma Asutawa Kogu liikme kohused maha panen. Uustalu.“ Asutawa Kogu juhatus on järgmistele kandidaatidele sellekohases nimekirjas kutsed saatnud.

4. Seadusandliku delegatsiooni ja komisjonide täiendawad wälimised.

Sekretäär **H. Martna**: Sotsiaaldemokraatliku partei rühma teadaanne: „Asutawa Kogu juhatusel. Siinjuures Uustalu teadaannet hariduskommisjonist väljaastumise kohta teile edasi saates, teatan ühtlasi, et rühm väljaastunud Uustalu asemele Joh. Ernesaks'a hariduskommisjoni liikme kandidaadiks üles seab.“ Teine teadaanne: „Redaktsiooni komisjon palub Asutawale Kogule ette panna Asutawast Kogust väljaastunud redaktsiooni komisjoni liikme rhs. Warrik'u asemele uus komisjoni liige walida.“

Juhataja **A. Birk**: Kes on selle poolt, et hariduskommisjoni lahkunud Uustalu asemele Ernesaks walida? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud. Soowitakse kandidaate nimetada redaktsiooni komisjonist väljaastunud rhs. Warrik'u asemele.

H. Raudsepp (sr.): Redaktsiooni komisjoni panen ette rhs. Semper'i.

Juhataja **A. Birk**: Kes on selle poolt, et redaktsiooni komisjoni walitakse rhs. Semper? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on Semper walitud.

A. Weiler (töer.): Omawalitsuse komisjonist ja seadusandlikust delegatsioonist lahkunud rhs. Arras'e asemele panen ette rhs. Käärrik'u. Keeluseaduse komisjonist väljaastunud rhs. Arras'e asemele panen ette Mets'a.

Juhataja **A. Birk**: Kes on rhs. Weiler'i poolt ette pandud kandidaatide poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

5. Seadlus rahwahääletuse ja rahwa seadusalgatusõiguse kohta — redaktsioon.

Redaktsiooni komisjoni aruandja **W. Ernits** (loeb): „Seadlus rahwahääletuse ja rahwa seadusalgatusõiguse kohta.

§ 1. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. põhjal määratakse rahwahääletuse ja rahwa seadusalgatusõiguse tingimused ja kord järgmiselt:

Rahwahääletus.

§ 2. Asutaw Kogu ehk seadusandlik delegatsioon otsustab iga wastuwõetud seaduse kohta eriti, kas tal edasilükkamatuse iseloom on wõi mitte, missugune otsus seaduses endas ära tähendatakse.

Märkus: Asutawa Kogu ehk seadusandliku delegatsiooni poolt kunni käesolewa seadluse jõusseastumiseni wastuwõetud seadused ei kuulu rahwahääletuse alla.

§ 3. Asutawa Kogu seadused, millel edasilükkamatuse iseloom, awaldatakse otsekohe makswatena „Riigi Teatajas“.

§ 4. Asutawa Kogu seadused, millel puudub edasilükkamatuse iseloom, awaldatakse „Riigi Teatajas“ märkusega, et nad rahwahääletusele wõiwad tulla.

§ 5. Wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. ettenähtud rahwahääletuse nõudmine on wõimalik 60 päewa jooksul eelmises (4) paragrahwis tähendatud seaduse awaldamise päewast arwates.

§ 6. Rahwahääletuse nõudmine antakse sisse kirjalikult Asutawa Kogu juhatusel.

§ 7. Nõudmises peab selgelt ära tähendatama, missugust seadust tahetakse panna rahwahääletusele. On nõudmises mitu seadust üles loetud, tunnistatakse nõudmine ainult esimesena toodud seaduse kohta käiwaks.

§ 8. Wabariigi hääleõiguslik kodanik ehk Asutawa Kogu liige, kes nõudmisega ühineb, peab seda nõudmisel kinnitama oma allkirjaga, kusjuures tuleb üles tähendada allakirjutaja kodaniku wanus, amet ja elukoht.

§ 9. Allakirjutajate kodanikkude hääleõigus kinnitatakse selle omawalitsuse alaastme poolt, mille piirkonnas asub allakirjutaja.

§ 10. Kui § 5. ettenähtud tähtaja jooksul rahwahääletuse nõudmist pole awaldatud, ehk awaldatud nõudmisel wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. ettenähtud arwu allkirju pole, kuulutab Asutawa Kogu juhatus § 4. tähendatud seaduse makswaks.

§ 11. Kui rahwahääletuse nõudmine käesolewa seadluse § 5. ja wabariigi walitsemise ajutise korra § 13. nõuetawatele tingimustele wastab, kuulutab Asutawa

Kogu juhatus rahwahääletuse wiibimata välja. Hääletus peab sündima hiljemalt 45 päewa pärast nõudmise sisseandmist Asutawa Kogu juhatusel.

§ 12. Rahwahääletusel olew seadus loetakse wastuwõetuks, kui tema poolt rahwahääletusest osawõtjate enamus on olnud.

§ 13. Hääletuse tagajärjed awaldab Asutawa Kogu juhatus „Riigi Teatajas“, missugusest päewast wastuwõetud seadus maksma hakkab.

§ 14. Rahwahääletusel on makswad käesolewale seadlusele wastawate muudatustega, niipalju, kui sellest käesolewa seadluse määrused lahku ei lähe (eriti seadluse §§ 15—19):

1) Ajutise maanõukogu poolt 24. novembril 1918. a. wastuwõetud Eesti Asutawa Kogu walimisseaduse („Riigi Teataja“ nr. nr. 2—3 — 1918. a.) §§ 2—6, 8—9, 11—35, 48, 51—52, 54—64, 66—73, 75—79, 81, 88—89, 92—113 ja

2) Asutawa Kogu walimiste peakomitee poolt 10. weebruaril 1919. a. wastuwõetud Asutawa Kogu walimiste kohta sõjawäes käiwa juhatuskirja („Riigi Teataja“ nr. 10 — 1919. a.) §§ 1—2, 3. esimene osa, 4., 5. esimene osa ühes märkusega, 6—19 kokkukõlas käesolewa (14) paragrahwi esimese osaga.

§ 15. Asutawa Kogu walimiste peakomitee aset täidab Asutawa Kogu juhatus.

§ 16. Rahwahääletus sünnib wabariigis korraga Asutawa Kogu juhatusel poolt määratud ajal ja kestab kaks päewa järgimööda hommiku kella 9-st — õhtu kella 9-ni.

Üks hääletuspäewadest on pühapäew.

§ 17. Rahwahääletusele tulewa seaduse ametlik tekst saadetakse Asutawa Kogu juhatusel poolt jaoskonna komisjonidele, kes ta hiljemalt 20 päewa enne hääletust asetab hääletusruumi nähtawasse kohta üleüldiseks teadmiseks.

§ 18. Hääletussedelid on kahesugused: pealkirjadega „Poolt“ ja „Wastu“. Mõlemate sedelite arv on ühesuurune.

§ 19. Asutawa Kogu juhatus teeb maakonna- ja linnakomisjonide istumiste protokollide põhjal kogu wabariigis antud häälte üleüldise kokkuwõtte.

§ 20. Kes rahwahääletuse nõudmise palwel teise allkirja wõltsinud, seda karistatakse wangimäia heitmisega.

Märkus: Wõltsimisele awatleja kannab wastutust ainult kordasaadetud wõltsimise korral.

Seaduse algatusõigus.

§ 21. Seaduse algatuse nõudmine antakse kirjalikult Asutawa Kogu juhatusel kas liht ettepanekuna ehk väljatöötatud eelnõuna.

§ 22. Seaduse algatusõiguse teostamisel on makswad käesolewa seadluse § 7. teine osa ja §§ 8—9.

§ 23. On seaduse algatuse nõudmine sisseantud liht ettepanekuna, siis peawad nõudmises tähendatud olema need seaduse põhimõtted, mida palutakse kas muuta, uuendada, ehk ära kaotada.

§ 24. Iga sisseantud algatuse nõudmise kohta peab Asutaw Kogu andma oma lõpuliku otsuse kolme kuu jooksul nõudmise sisseandmise päewast arwates.

§ 25. Kui seaduse algatuse nõudmine väljatöötatud eelnõuna sisse antud, võib Asutaw Kogu:

a) eelnõu wastu wõtta ehk tagasi lükata: wiimasel juhtumisel läheb kodanikkude poolt sisseantud eelnõu rahwahääletusele;

b) eelnõu muuta ehk uuesti välja töötada: mõlemal juhtumisel pannakse kui Asutawa Kogu, nii ka kodanikkude poolt sisseantud eelnõu korraga rahwahääletusele.

§ 26. Kui seaduse algatuse nõudmine liht ettepanekuna on antud, võib Asutaw Kogu teda: a) kas eelnõuna välja töötada, ehk b) läbi vaatamata jätta. Wiimasel juhtumisel pannakse Asutawa Kogu otsus rahwahääletusele.

§ 27. Kui eelmise paragrahwi p. b (§ 26. p. b) ettenähtud Asutawa Kogu otsuse poolt rahwahääletusest osawõtjate enamus ei ole, on Asutaw Kogu kohustatud ettepanekus tähendatud küsimuse kohta kolme kuu jooksul wastawat seadust välja andma.

§ 28. Käesolewa seadluse §§ 25. ja 26. ettenähtud rahwahääletus sünnib hiljemalt 45 päewa pärast sealsamas (§§ 25, 26) tähendatud Asutawa Kogu otsust.

§ 29. Seaduse algatusõigusest järgnewatel rahwahääletustel on makswad käesolewa seadluse §§ 12—20. Rahwahääletuse väljakuulutajaks on selle seadluse § 11. ettenähtud asutus.

§ 30. Käesolewa seadluse § 25. p. b ettenähtud juhtumisel loetakse wastuwõetuks rahwahääletusel see eelnõu, mis rohkem hääli saanud. Saadud hääle ühesuuruse arwu juures loetakse wastuwõetuks Asutawa Kogu eelnõu.

Märkus. Käesolewal juhtumusel on seadluse § 18. ettenähtud hääletussedelid ühesuguse pealkirjaga „poolt“.

Panen ette see seadus kinnitada.

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud redaktsiooni komisjoni ettepanek, mis praegu ette kanti, kinnitada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu võetud.

6. Üürimaksu Seadusandliku seadus — komisjoni aruandja **K. Wirma**: Rahwaesitajatele on komisjoni poolt tehtud parandused trükitult kätte antud. Nende seas on parandusi, mis komisjonile esitati, — komisjon leidis kohaseks, et esimene nendest parandustest § 2. ja § 3. wahele mahutada uue paragrahwina, sellepärast et § 2. käsitab seda juhtumist, mil linnadel on õigus võtta oma kätte korterite wahetalitust. See ettepanek uus paragrahw puudutab seda küsimust, et linna- ja alewiwalitsustel on õigus wahetalituse eest maksu võtta. See paragrahw on järgmine (loeb): „Selle seaduse § 2. ettenähtud korterite wahetalituse kulude katmiseks on linna- ehk alewiwalitsusel õigus maksu võtta wastawa wolikogu poolt määratud suuruses.“

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) See paragrahw on nähtawa enamusega 2. ja 3. paragrahwi wahele üürimaksu seaduseelnõusse võetud.

Aruandja **K. Wirma**: Järjekorras oleks nüüd sellega, et uue paragrahwi juurde võtsime, § 11. Rahwasaadikutel on endine tekst käes, kus on endised paragrahwid ja seal on see § 7. See paragrahw anti komisjoni uuesti läbiwaatamiseks, ja komisjon on ka siis leidnud võimalikuks ja tarvilikuks niisuguse redaktsiooni ette panna, nagu rahwasaadikutele on kätte antud — ja see oleks sedawiisi (loeb): „Normaal lisäüüriks loetakse 19. juulil 1914. a. maksetud lisäüüri niisuguse kõrgendusega, kui palju küte, walgustus, sisemine teenimine ja möbleerimine üürileandjale omale 1914. aasta turuhindadega võrreldes kallimaks maksma läheb.“

J. Ernesaks (sd.): See paragrahw käsitab lisäüüri, kuid sel kujul nagu ta

siin on, jätab ta väga laia mõiste, ja sellepärast teen ettepaneku selle paragrahwi juurde lisada järgmine tähendus: Lisaüürist korteri, toa wõi selle osa möbleerimise kulude katmiseks wõib määrata kunni 100% möbleeritult wäljäuüritawale ruumile wastawast põhiüürist.

H. Kuusner (rhw.): Seda parandust, mis rhs. Ernesaks tegi, toetada ei saa, sellepärast et kuidagi ära määrata ei saa mööbli headust. Siin tahetakse mööblihinna äramääramise juures aluseks võtta korteriüür ja selle põhjal 100% juurde lisada. Seda ei saa kuidagi. Kuidas siis wahet teha hea mööbli ja kuluunud mööbli wahel, wananenud mööbli ja kõigeuema moodsama sisseseade wahel? Sarnane ettepanek on sel kujul täiesti wõimatu wastu võtta. Kui möbleeritud tube tahetakse normeerida, siis tuleb teine alus otsida, siis tuleb niisugune alus otsida, kus silmas pidada tuleb mööbli äratarwitamine, lugeda, missuguse aja jooksul mööbel ära tarwitatakse. Minu arwates peaks mööbli tarwitamise eest 25—30% wõtma. Aluseks aga korteriüüri võtta, seda ei saa. Siin tahetakse normeerida shablooni järele, mis aga oludega sugugi käsikäes ei käi. Mina waidlen täiesti wastu sellele parandusele, mis rhs. Ernesaks siin sel kujul ette on toonud.

Juhataja **A. Birk**: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja **K. Wirma**: Ma pean ütleva, et niisugust parandust ja üldse niisugust ettepanekut, mis oleks katsunud lahendada mööblite eest tasu wõtmist, komisjonis ei ole olnud arutamisel, ja sellepärast ei saa mina komisjoni nimel selle ettepanekuga ühineda, arwan aga siiski, et seda wahekorda kuidagi-moodi oleks tarwis lahendada. Seaduses on see küsimus lahtiseks jäänud ja muuseas isegi sellessamas paragrahwis ettepanek redaktsioonis on lubatud lisäüürile selles osas kõrgendust, mis on möbleerimine 1914. aastaga võrreldes kallimaks läinud. Noh, kuidasmoodi möbleerimine kallimaks wõib minna ühe ja teise aastaga võrreldes, see on wist õige raske ära määrata. Niisugusel kujul, nagu rhs. Kuusner arwas, et mööblite hinnast wast 25% määrata, see küll ei lähe. On näiteks korteris klaver wõi mõni suurem mööbel sees, ja kui siis 25% selle mööbli hinnast korteriüürile juurde määrata, see oleks

igatahes wõimatu. Mina arwan, et need üüri wahekorrad siiski kaunis tähtsad on, mis wõidakse mööblite eest wõtta, kuid nagu ma ütlesin, komisjoni nimel ei saa ma siin esineda, sellepärast et komisjonis niisugust ettepanekut ei ole olnud.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud kaks ettepanekut: üks komisjoni poolt ja teine täiendus rhs. Ernesaks'i poolt.

Komisjoni ettepanek on järgmine: „Normaal lisaüüriks loetakse 19. juulil 1914. a. maksetud lisaüüri niisuguse kõrgendusega, kui palju küte, walgustus, sisemine teenimine ja möbleerimine üürileandjale omale 1914. a. turuhindadega wõrreldes kallimaks maksma läheb.“ Ja selle juurde rhs. Ernesaks'i poolt tehtud täiendus: „Lisäüürist korteri, toa wõi selle osa möbleerimise kulude katmiseks wõib määrata kunni 100% möbleeritud wäljääüritawale ruumile wastawast põhiüürist.“ Hääletamise korra kohta pean tähendama, et enne panen hääletamisele rhs. Ernesaks'i poolt tehtud täienduse, siis komisjoni ettepaneku. Kui see läbi läheb, siis tuleb terve paragrahw korraga, kui mitte, siis komisjoni redaktsoon. Kes on selle poolt, et § 7. juurde lisada täiendus, mida praegu ette kandsin? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Tuleb hääletamisele komisjoni paragrahw sel kujul, nagu ta ette kandsin. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see paragrahw wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma: Järgmine paragrahw on endine § 14. See on siis IV peatükk. Üürilepingud. Kunni § 13-ni on teisel lugemisel üüriseadus wastu wõetud ja nüüd järjekorras läheme 4. peatüki juurde üle, kuid endine § 14., selle tõttu, et paragrahwe on juurde tulnud ja üks wälja jäänud, oleks järjekorras § 16.

J. Ernesaks (sd.): Enne kui järgmise paragrahwi juurde minna, teen ettepaneku komisjoni poolt tagasilükatud § 14. uuesti sisse wõtta, mis otsekohe üürilepingute kohta käib: „Kirjalikud üürilepingud (üüriraamatud) on kohuslikud niihästi üürileandjale, kui ka üürnikule; selle wastu eksijaid karistatakse lepituskaja poolt linna heaks tarwiliku tempelmaksu kümnekordse summaga. Karistust kannawad süüdlased pooled pooleks. Karistusest wabastatakse see pool, kes kirjalikku lepingut nõuab, ning tõrkumisest lepituskajale teatab, kui ta 2 nädala jook-

sul wastaspoolelt nõutawat lepingut saanud ei ole.“

Juhataja A. Birk: Rhs. Ernesaks teeb ettepaneku 4. peatüki paigutada see paragrahw, mis ta ettepanekus on. Rahwaesitajatele kätteantud eksemplaa-rides on see teise punkti lõpus leida. Tema ettepanek on järgmine: „Kirjalikud üürilepingud (üüriraamatud) on kohuslikud niihästi üürileandjale kui ka üürnikule; selle wastu eksijaid karistatakse lepituskaja poolt linna heaks (teisend: riigi heaks) tarwiliku tempelmaksu kümnekordse summaga. Karistust kannawad süüdlased pooled pooleks. Karistusest wabastatakse see pool, kes kirjalikku lepingut nõuab ning tõrkumisest lepituskajale teatab, kui ta 2 nädala jooksul wastaspoolelt nõutawat lepingut saanud ei ole.“ Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Mul oleks komisjoni nimel teatada, et komisjon selle ettepaneku tagasilükkamise motiweeris sellega, et on wõimatu nõuda kirjalikka üürilepinguid igalt poolt, ja see ei tohiks igatahes kohustaw olla, et igal ühel kirjalikud üürilepingud oleksid.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Ernesaks'i ettepanek tagasi lükatud.

Aruandja K. Wirma: Endine § 14. nüüd 16. (loeb): Üürileandjal on õigus üüriwahekorda lõpetada ainult järgmises (§ 17) paragrahwis ettenähtud juhtumistel; üürnikul on õigus üüriwahekorda lõpetada, kui ta seaduslikul tähtajal sellest ette teatanud on.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) § 16. on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma: § 15 punkt a parandused on rahwaesitajatele kätte antud, § 15. käib järgmiselt (loeb): „Üürileandjal on õigus igal ajal lepituskaja läbi üürilepingu lõpetamist nõuda; a) kui üürnik üürilepingut oluliselt rikkunud on.

Märkus. Oluliseks lepingu rikku-miseks loetakse: 1) kui üür kahel üksteisele järgnewal maksutähtajal makstud ei ole.“ Ma pean tähendama, et siin peab olema: „õieti makstud“; „õieti“ on wälja jäänud, ja palun seda niowiisi täiendada. „2) kui üürilewõetud korterit ehk ruumi ilma üürileandja nõusolemiseta teiseks

otstarbeks, kui lepingus öeldud, ära kasutatakse ja kui selle all korter ehk teised majaelanikud kannatawad, 3) kui korteri ehk ruumi sisseseadet meelega ehk hooletult rikutakse ja hävitatakse, 4) awalik-, sanitäär- ja tulekaitse politseiliste eeskirjade mittetäitmist, mille läbi üürileandjat karistus võib tabada ehk temale kahju sünnitada, 5) ulualuse andmist kriminaal kurjategijatele, keda riigiwõim otsib ja 6) korteris seaduse poolt karistatawate ettewõtete ja äride pidamist. b) Kui üürnik ennast korduvalt niiviisi ülewal peab, mis teistega ühes majas, korteris ehk toas kooselamise wõimatuks teeb.

Märkus: Seesuguse üürniku väljatõstmist wõiwad nõuda ka need kaasüürnikud, kes selle all kannatawad.

d) Kui korter põhjalikku remonti tarwitab ja seda üürniku seesolemise ajal toimetada ei saa, seesugusel üürnikul on aga eesõigus remonteeritud korteri uuesti üürilewõtmiseks normaali üürihinnaga ja e) kui üürileandjale korterit ehk tuba enesele elamiseks tarwis on, siis on üürnikul eesõigus selle korteri peale, mis üürileandja senni tarwitas.“

Selle paragrahwi punkt e puhul oli komisjonis lahkuminek ja ükski ettepanek, mis seal tehti, ei saanud enamust. Nõndawiisi, et ehk küll otsustati wastu wõtta seda redaktsiooni, mis eelmisel komisjoni koosolekul oli wastu wõetud, nii nagu ta eelnõus rahwaesitajatel käes on, pean mina nüüd oma kohuseks komisjoni koosolekul puudutatud küsimusi teatada. Kõigepealt selle paragrahwi juures olid lahkuminekud sõna „elamiseks“ juures. See punkti osa käib nii: kui üürileandjale korterit ehk tuba enesele elamiseks tarwis on. Selle „elamiseks“ juures oli ettepanek, et sõna „elamiseks“ saaks välja jäetud. Ja selle asemel oli veel kaks ettepanekut. Esimene ettepanek oli juurde lisada „ettenägemata juhtumistel tingimata tarwis on“ ja teine ettepanek: „enesele tarwis“ asemele panna: „enesele ehk perekonnale tarwis“. Peale selle oli lahkuminekuid sõna „tuba“ juures. Oli ettepanek seal mitte „tuba“ nimetada, waid „ruum“, üldse ruumi ära tähendada soowides. Nagu ma tähendasin, ei saanud ükski ettepanek komisjonis enamust. Komisjon otsustas, et Asutawale Kogule saaks teatatud neist lahkuminekustest.

H. Kuusner (rhw.): Punkt b märkuse juurde oleks waja mingisugune lisan-

dus panna. Siin nimelt kõneldakse sellest, et kui üürnik ennast niiviisi ülewal peab, mis teistega üheskoos elamise wõimatuks teeb, ja märkuses on tähendatud need kaasüürnikud, kes selle all kannatawad. Üürnikud wõiwad omawahel konfliktti sattuda ja üürileandja jääb selle väljaastumise käigu juures täitsa pealtwaatajaks. Seda ei wõi aga mitte lasta sündida, sest temal on ka teatawad huwid. Sellepärast paneksin mina ette sellele märkusele juurde lisada: „Üürniku poolt kaasüürniku wastu tõstetud väljatõstmise kaebtuse asjas kutsutakse ka majaomanik kolmanda isikuna asjast osa wõtma.“ — Siis oleks ka majapidajate huwid kaitstud.

A. Janson (sr.): Mul on see natukene tume, mis sellega on tahetud öelda, et õigus on korterit üles öelda, kui kahel tähtajal ei ole üür mitte „õieti“ maksetud. Oletame, et 20. kuupäewal on tähtaeg, aga inimesel on mõnesugusel põhjusel wõimatu terwet üüri ära õiendada, 90 marka maksab ta ära, 10 jääb maksmata ja maksetakse ära 21. kuupäewal. Kas on see „õieti“ tasutud wõi mitte. Võib olla, see ei ole mitte õieti selles seaduses ettenähtud lepingu järele. Pannem ette sõna „õieti“ välja jätta. Teine küsimus on, mille kohta rääkida tahaksin: „Kui ulualust antakse kriminaal kurjategijatele, keda riigiwõim otsib“. Igal üürnikul ei wõi teada olla, kes kuritegija on wõi mitte, kas teda taga otsitakse wõi mitte. Ainult sel korral võib see määrus üürniku kohta maksew olla, kui lehtedes sellest kuulutatud on, et niisugust ja niisugust isikut wõimude poolt otsitakse.

A. Schulbach (töer.): Komisjoni aruandja seletas juba, et punkt e kohta komisjonis lahkuminekuid mõtteid on olnud. Ma teeksin tema kohta järgmise paranduse: sõnade asemel „kui üürileandjal korterit ehk tuba enesel elamiseks tarwis on“, lugeda: „kui üürileandjale korterit ehk ruumi ettenägemata asjaoludel tungiwalt tarwis on. Wiimasel juhtumisel on üürnikul...“ Üürileandjal võib ruumi tarwis olla ka muuks otstarbeks kui elamiseks. Kujutame ette, et ta oma elukutset muudab, peab kodus kirjatöid tegema, temal on tarwis kirjutustuba. Mina ei saa aru, mispärast seadus peaks teda selle õiguse juures takistama tarwiliku ruumi enese kätte wõtta. Sellepärast tuleks sõna „elamiseks“ määrustest välja jätta, niisama sõna „tuba“ asemele

wõttes sõna „ruumi“. Komisjonis ka-
heldi, kas sõna „ruumi“ all wast ehk ei
wõi mõista kuuri jne., kuid nende kohta
tarwitab määrus termini „lisaruumid“. Kui
siin räägime ruumist, siis ei wõi mõelda
lisarume selle all, waid neid ruume, mis
esimeses paragrahwis ära tähendatud, ni-
melt tööetewõtete ja osalt kaupluste all
olewad ruumid. Kuid üürilise äraütlemist
ei pea mitte majaperemeestele teisest kül-
jest liiga hõlbustama. Wene seaduses oli
termin, et majaperemees wõib üürilisele
üles öelda, kui temal on korterit „ettenä-
gemata asjaoludel tungiwalt tarwis.“ Meie
seaduseelnõu räägib ainult „tarwidusest“
ja annab kergema wõimaluse üürilisest
lahti saada. Mina arwan, et majapereme-
hel peaks ülesütlemiseks olema tungiw
tarwidus, ja see wõib tekkida ainult „et-
tenägemata asjaoludel“, wiimaste puudu-
misel ei peaks temal ka mingisugust õi-
gust olema üürilisele üles öelda. Kui need
parandused wastu wõetakse, siis oleks
redaktsiooniliselt parem määrase teise
poole lauses sõna „siis“ asemele panna
„wiimasel juhtumisel“. Punkt e minu pa-
randuse järele kõlaks järgmiselt: „kui üüri-
leandjale korterit ehk ruumi ettenägemata
asjaoludel tungiwalt tarwis on, wiimasel
juhtumisel on...“

J. Temant (maal.): Ma leian, et see
liiga palju on, kui nõutakse lepingu lõpe-
tamiseks kahes terminis mittemaksmist,
nagu see ette nähtud on praeguses eel-
nõus. Kujutame ette, et lepingu järele
maksetakse üüri kolme wõi nelja kuu
wiisil, wõi koguni üks kord pooles aas-
tas. Majaperemees wõi üürileandja peab
wiimasel korral terve aasta ootama, enne
kui ta mittemaksjast üürnikust lahti saab.
See seisukord on aga wõimatu. Üürnik
elab terve aasta sees ja ei mõtlegi maks-
mise peale. Sarnasel juhtumisel wõiwad
järelused olla, mis mitte soowitawad ei
ole. Mina panen ette: „üüri mitte õigel
ajal maksmine lõpetab üürilepingu.“ Sea-
duseelnõus on juba iseäralik määrus selle
kohta, millal arwatakse üür õigel ajal
maksetuks. Selle kohta käiwat termini
wõiks wähe ehk weel pikendada. Eelnõus
on öeldud muuseas: „Üür loetakse õieti
tasutuks, kui ta ära on maksetud kõige-
hiljem nädal pärast tähtaega.“ Minu ar-
wates oleks sellestki küll. Eelnõu seisu-
koht ei ole kuidagi wastuwõetaw. Inime-
mene elab, nagu tähendasin, teatawal
korral aasta otsa majas, ei tunne oma
kohustusi, ega tahagi neid tunda, üürile-
andja waadaku ainult pealt. Teiselt poolt

arwan, et märkus punkt b all peaks wälja
jääma. Meie sarnaseid õigusi kolmandale
inimesele anda ei wõi, sest üürnik ei mu-
retse ega wastuta, et maja korras on.
Sellest seisukohast wälja minnes ei toeta
ma seda ettepanekut, mis siin rahwaera-
konna poolt härra Kuusner'i läbi tehti,
kus tahetakse lubada majaomanikku kui
kolmandat isikut ligi tõmmata. Minule
isiklikult on arusaamata, missugune re-
gressi õigus sarnasel korral majaomaniku
kasusid kaitseb, tema wastu wõib ju ai-
nult siis regressi õigus olla. Senni, kus
meie ikka weel praeguses kurjas ilmas
elame, kus teatud instituudid ära kaota-
tud pole, kus eraomandust tunnistatakse,
senni peab ka sellega rehkendama, senni
ei saa majaomanikku ainult kodaniku
warjuks teha. Ma panen ette seda mär-
kust punkt b juurde wälja jätta.

J. Ernesaks (sd.): Siin selle pa-
randuse kohta, mis rhs. Schulbach ette
kandis, tahtsin tähelepanu § 1. peale juh-
tida. Kui siin § 1-ses ülesloetud elu-
ruume arwesse wõtta, ja mitte sellele üüri-
seaduse eelnõule mingisugust muud sihti
anda, siis pean rhs. Schulbach'i ettepa-
neku wastu waidlema. Siin on näiteks
ette toodud, et majaomanikul wõib olla
on tarwis ruumi mitte ainult elamiseks,
waid mõneks muuks tungiwaks otstar-
beks. Kuid ma tähendan siin selle peale,
et kui meil ruume külluseni saada on, siis
ei ole sarnast parandust üüriseadusesse
mitte tarwis. Kui aga üüriseadus peaks
ainult elukorterite küsimust esimeses jär-
jekorras lahendama, nagu selles seaduses
ette nähtud, siis peame eesrinna otse
nende ruumide peale kõigeenam tähele-
panu pöörama, mis inimestele — korteri-
üürnikkudele wõi majaomanikkudele —
enestele elamiseks tarwis on. Kui on elu-
ruumid kõigil käes, siis wõib eluruumide
kõrwal ka teiste tarwilikkude ruumide
muretsemise peale mõelda. Siin selles
seaduses on mõeldud eluruumide peale
eesjoones, oletades, et elamisruumid on
esimesejärgu tähtsusega. Lisan juurde, et
seda komisjoni ettepanekut, nagu siin
ette nähtud, ei oleks waja mitte muuta,
ega mingisugustele muudele ruumidele
siin eesõigusi elamiseks tarwitatawate
ruumide kõrwal mitte anda.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on
aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Mis puutub
rhs. Janson'i soowitusesse, et punkt a § 1.

wälja jääks sõna „õieti makstud“, siis oli just selle kohta komisjonis suur hulk waidlusi; endises redaktsioonis oli seal kohal lihtsalt „maksmata jätmine“, kuid seda tähele pannes, et seda „õieti maksmist“ lähemalt ära määrab järgmine paragrahw, otsustati redigeerida seda nime-tust niisugusel kujul, et see ühtlane endise § 16. oleks. Mis puutub parandusesse, et korteripidaja peaks teadma seda krimi-naal kuritegijat, keda taga otsitakse, kel-lele tema ulualust annab, siis komisjonis selle kohta iseäralikka waidlusi ei olnud. Siiski arwati, et seda just niisugusel kujul peab redigeerima, wastasel korral taheti seda hoopis wälja jätta, nimelt sõnu: „keda riigiwõim otsib“, kuid seal arwati siiski selle ettepaneku juures seda osa mitte wälja jätta, sest seal wõib ulualust andja öelda, et tema ei teagi, et see wast kuritegija on, ja et teda riigiwõim otsib; see oleks siis vähemalt ära tähendamine selle üle, et kui korteripidaja seda peaks teadma, siis peab järeldama, et selle sele-tusega ennast wabandada ei saa. Kom-misjoni nimel ei saa ma Janson'i ettepa-nekuga ühineda. Mis puutub rhs. Temant'i ettepanekusse, et teine järgmine maksu-tähtaeg peab wälja jääma, siis arwas selle kohta komisjon seda, et enamasti need korterid, mis siin arwesse tulewad wõtta, on kuuüüri lepinguga. § 16 seletab seda lähemalt ära. Teatud põhi temal all on sel juhtumisel, kui tõesti weerandi wõi poole aasta wiisi maksutähtajad üürilepin-gus oleksid. Aga et enamasti neid täht-aegu ei ole, waid on kuu tähtajad, siis igatahes teeks see parandus suuremale hulga üürnikkudele maksmise wahe-kordi raskemaks ja annaks palju suure-maid wõimalusi lepituskoha kaudu nõud-misi sisse anda üürnikust lahtisaamiseks pisemate korterite üürnikkude kahjuks, ja sellepärast arwan mina, et see paragrahw niisugusel kujul peaks jääma, nagu kom-misjon seda ette pannud. Mis kuulub rhs. Schulbach'i parandusesse, siis ei saa ma, nagu ma juba ütlesin, komisjoni seisukohaga siin esineda, sellepärast et see ettepanek oli ka komisjonis ja seal jäeti Asutawa Kogu enese otsustada, kuidas seda teha. Siin pean juurde lisama, et ruumide lähem äratähendamine on juba endises paragrahwis, nimelt 8-das. Seal on, kui ma mitte ei eksi, piiratud isegi see wõimalus, et korteri juures peawad olema endised lisaruumid: kuur, kelder ja puu-deruum. Nõnda et see mõiste siin para-grahwis käib nüüd ikka üürilise ruumide

ja peaasjalikult just eluruumide kohta. Mis puutub rhs. Kuusner'i ettepanekusse, et majaperemees peab kolmanda isikuna kohtusse kutsutama, siis arutas minu teada ka seda küsimust komisjon ja ar-was, et muidu ei saa üürnikku üldse kor-terist wälja, kui majaperemees peab selle juures olema. Seda iseäralikku nimetust, et majaperemes peab juurde kutsutama, pean mina isiklikult ülearuseks. Mina ku-jutan omale ette, et muidu kohus ei saagi üürnikku majast wälja, kui seal majapere-meis juures ei ole. See wõimalus ulatab ka niisuguse juhtumise peale, kui ei ole mitte otsekohe majaperemes seda üür-nikku sisse wõtnud, waid see on teise üürniku läbi tehtud. Nõndawiisi, et nii-sugune juhtumine kutsub majaperemehe sinna juurde, kui wahekordi allüürnikuga ära õiendada ei saa.

H. Kuusner (rhw.): Komisjoni aru-andja seletust ära kuulates leian ma, et minu ettepanek ülearune on. Wõtan oma ettepaneku tagasi ja ühinän rhs. Temant'i ettepanekuga.

Juhataja A. Birk: § 15. kohta on tulnud järgmised ettepanekud. Kõige-pealt komisjoni ettepanek § 15. kohta: „Üürileandjal on õigus igal ajal lepitus-koja läbi üürilepingu lõpetamist nõuda, a) kui üürnik üürilepingut oluliselt rikku-nud on.

Märkus: Oluliseks lepingurikkumi-seks loetakse: üüri maksmata jätmine ka-hel üksteisele järgnewal maksutähtajal; üürilewõetud korteri ehk ruumi wastu üürileandja tahtmist teiseks otstarbeks ärakasutamine, kui lepingus öeldud, kui selle all korteri ehk teised majaanikud kannatawad; korteri ehk ruumi sisse-seade meelega ehk hooletu rikkumine ja häwitamine; awalik, sanitäär ja tulekaitse politseiliste eeskirjade mittetäitmine, mille läbi üürileandjat karistus wõib tabada ehk temale kahju sündida, ulaluse andmine neile kriminaal kurjategijatele, keda riigi-wõim otsib.

b) Kui üürnik ennast kordurwalt nii-wiisi ülewal peab, mis teistega ühes ma-jas, korteris ehk toas kooselamise wõima-tuks teeb.

Märkus: Seesuguse üürniku wälja-tõstmist wõiwad nõuda ka need kaasüür-nikud, kes selle alla kannatawad. d) Kui korter põhjalikku remonti tarwitab, ja seda üürniku seesolemise ajal toimetada ei saa. Seesugusel üürnikul on aga ees-

õigus remonteeritud korteri uuesti üürilewõtmiseks normaal üürihinnaga, e) kui üürileandjale korterit ehk tuba enesele elamiseks tarwis on, siis on üürnikul eesõigus selle korteri peale, mis üürileandja senni tarwitas."

Sisse on tulnud järgmised ettepanekud: rhs. Janson'i poolt punkt a-s välja jätta sõna „õieti“. Siis 5-das punktis soovitab tema sisse panna sõna „keda“ asemele „teades, et“, nii et see punkt oleks „ulualuse andmine kriminaal kurjategijatele, teades, et riigiwõim neid otsib“. Siis kolmas ettepanek on rhs. Schulbach'i poolt, käib punkt „e“ kohta. Punkt „e“ järgmiselt redigeerida: „Kui üürileandjale korterit ehk ruumi ettenägemata asjaoludel tungiwalt tarwis on. Wiimasel juhtumisel on üürnikul...“ Siis rhs. Temant'i ettepanek, mis selles seisab, et litera a-s 1-st punkti järgmiselt muuta: „kui üür õigel ajal maksetud ei ole“, ja teine tähendus tema ettepaneku juures on see, et litera B juures märkus välja jätta. Komisjoni aruandja ei ole mitte ühegi ettepanekuga ühinenud, sellepärast tulewad nad üksikult hääletamisele. Minu arwates hääletamise kord peaks järgmine olema: Wõtan aluseks komisjoni ettepaneku. Ettepanekud tulewad üksikult hääletamisele ja pärast terve paragrahw korruga. Hääletamisele tuleb kõigepealt rhs. Temant'i ettepanek, kui kaugema ulatusega, litera a-s punkt 1. järgmiselt muuta: „kui üür õigel ajal maksetud ei ole“. (Hääletatakse.) Rhs. Temant'i parandus on 37 häälega 20 wastu tagasi lükatud. Hääletamisele tuleb rhs. Janson'i ettepanek, sellesamas punktis sõna „õieti“ välja jätta. (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Siis on weel rhs. Janson'i ettepanek p. 5. järgmiselt redigeerida: „uluäluse andmine kriminaal kurjategijatele, teades, et riigiwõim neid otsib“. (Hääletatakse.) See ettepanek on 27 häälega 25 wastu tagasi lükatud.

Hääletamisele tuleb rhs. Temant'i ettepanek litera B-s märkus välja jätta. (Hääletatakse.) Ettepanek on 36 häälega — 25 wastu tagasi lükatud.

Hääletamisele tuleb rhs. Schulbach'i parandus litera e kohta. Et need parandused kaht isesugust mõtet sisaldawad, panen nad eraldi hääletamisele. 1 paran-

dus seisab selles, et sõna „tuba“ asemele panna „ruum“. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Rhs. Schulbach'i teine ettepanek on litera e-s sõnade asemele „enesele elamiseks“ lugeda „ettenägemata asjaoludel jne.“ (Hääletatakse.) Parandus on 31 häälega 21 wastu tagasi lükatud.

Siis tuleb hääletamisele rhs. Schulbach'i kolmas parandus, sõna „siis“ asemele panna sõnad „wiimasel juhtumisel“. (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Panen § 15. nõnda nagu ta ühes parandustega välja kujunenud, komisjoni ettepanekut aluseks wõttes, hääletamisele. (Hääletatakse.) § 15 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 16. Üür loetakse õieti maksetuks, kui ta ära tasutud saab maksutähtajal, ehk kõigehiljem nädala jooksul pärast tähtaega.

A. Janson (sr.): Ma arwan, et see üüriseadus meie praeguste erakorraliste aegade saadus on ja ühes aegade muutmise ka see seadus tingimata muuta tuleb. Praegustel oludel teame meie, et suurem osa üürnikka ametnikud on ja palgast elawad, ja palk makstakse, olgu riigiasutustes, omawalitsuse asutustes wõi ka eraasutustes, wäga korratult. Harilikult on üürilepingutes üüritähtajaks palgasaamise tähtaeg. Meil ei ole aga mingisugust tagatist, et lähemas tulewikus palka korralikumalt maksma hakatakse, ka 1 nädalgi pärast palgasaamise tähtaega. Sellelt seisukohalt välja minnes, arwesse wõttes, et see teatawalt mõjub ka üürimaksmise peale, teen ma ettepaneku ühenädalast tähtaega kahenädalaseks muuta, nõnda et § 16. lõpp järgmiselt kõlaks: „kahe nädala jooksul pärast tähtaega“.

Juhataja **A. Birk**: Panen hääletamisele akl. Janson'i ettepaneku, enne sõna „nädala“ panna „kahe“. (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Panen § 16. parandatud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 16 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 17—19.

§ 17. Tekiwad üürileandja ja üürniku wahel käesolewa seaduse tarwitamise juures normaalüüri wäljaarwamise asjus mõtete lahkuminekut, siis peab üürnik üüri niikaua sennise normi järele maksma, kunni lepituskoda normaalüüri wälja arwanud on; lepituskoda peab seda ühe kuu jooksul tegema pärast wastawa palwe awaldamist. Uus üürinorm hakkab maksma wiimase üürimaksu tähtajast arwates enne kaebtuse sisseandmist.

§ 18. Tõrgub üürileandja tunnistajate juuresolekul üüri wastu wõtmast, siis võib üürnik üüri lepituskotta ära maksta, kes üüri korraliku tasumise kwiteerib ja sellest üürileandjale teatab.

Üürileandja võib oma üüri lepituskotist kätte saada, mille juures maha arwatakse kirjakulud (postitariifi järele) ja 1% wahetalituste tasuks.

Peatükk V. Allüür. § 19. Üürilewõetud erakorterite üksikute osade ehk tubade edasiüürimine allüürnikkudele wastu majaperemehe tahtmist ei loeta mitte üürilepingu oluliseks rikkumiseks (§ 16. punkt a märkus), kui seesugusel edasiüürimisel pole ärilist iseloomu (wõõrastemajad, mööblitega toad). Põhiüüriks allüürnikule edasiüüritud ruumi eest loetakse wiimase peale proportsionaalselt kukkuw osa terve korteri põhiüürist; lisaüüriks aga äratarwitatud ainete ja talituswaewa omahind. Põhi- kui ka lisaüürile võib edasiüürija isikliku waewa ning wahetalituse tasuks juurde lisada 10—20%.

Aruandja **K. Wirma**: Selle paragrahwi järele on komisjon ette pannud uut paragrahwi sisse wõtta, mis rahwaesitajaile laiali laotatud ja järgmiselt kõlab (loeb):

„Üürnik, kes osa korterit edasi üürib, peab üüriwahekorda majaomanikuga lõpetades sellest kahenädalasel tähtajal enne korterist lahkumist oma allüürnikkudele teatama. Igal allüürnikul on õigus sarnasel juhtumisel korterit enese kätte wõtta, misjuures eesõigus sellele allüürnikule antakse, kes rohkem üüri maksab, — ühekõrguse üüri puhul aga sellele, kes kauem korteris elanud. Samasugune eesõigus jääb allüürnikkudele, kui üürnik korteriraha mittemaksmise pärast lahkuma peab, wiimasel juhtumisel on aga

allüürnik korterit enese kätte wõttes kohustatud wõlgnewat üüri majaomanikule ära tasuma, misjuures temal õigus jääb seda summat endiselt üürnikult sisse nõuda.

Korterit enese kätte wõttes wõtab allüürnik enese peale ka kõik endise üürniku kohused teiste allüürnikkude wastu.“

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 20 wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 21 ja 22.

§ 21. Edasiüürimise juures osade (tubade) kaupa, millel on äriline iseloom, (wõõrastemajad ja möbleeritud toad), ei wõi üksikult edasiüüritawate osade (tubade) kogu põhiüür suurem olla, kui terve ruumi normaal põhiüür, sinna juurde lisades kohaliku lepituskotta otsust mööda kunni 40% riisiko tasuks. Lisaüüriks iga üksikult wäljaüüritawa ruumi eest loetakse selle ruumi kütmise, walgustuse, sisseseade kulude ning kõdunemise, teenimise, pesupesemise maksude jne. omahinda, sinna juurde lisades lepituskotta otsust mööda kunni 20% edasiüürija isiklikuks tasuks seda tähele pannes, kas allüürnikul vähem ehk rohkem mõnususit tarwitada on.

§ 22. Iga eelmises paragrahwis tähendatud äriline edasiüürija on kohustatud igas eraldi wäljaüüritawas ruumis nähtawale kohale üles panema kohaliku lepituskotta poolt kinnitatud hinnakirja, kus ära olgu tähendatud normaalne koguuür — (põhi- ja lisaüür) ühes nimekirjaga, missugused mõnused ja teenimised sellega tasutud on, ja kui suur on ruumi temperatuuri alammäär kütmise aastaajal.

Märkus. See alammäär kuulutatakse kohaliku linnawolikogu poolt wälja.

H. Martna (sd.): Panen ette 5. ja 6. osa wahel kaks paragrahwi juurde panna, nimelt kütte kohta. Asi seisab selles, et praegusel ajal keskkütttega majades üürnikul mingit wõimalust ei ole majaomanikku sundida maja kütma, kui omanik seda ei taha. Sellepärast panen ette esiteks järgmist paragrahwi juurde wõtta: „Keskkütte jaoks sisseseatud majades ei ole majaomanikul mitte õigust

ennast kütmisest lahti öelda.“ Wõidakse öelda, et ei ole puid. Kuid on teada, et mitmes majas köetakse praegusel ajal põlewkiwiga, mis häid tagajärgi annab. Nõnda ei ole majaomanikkudel see ütelus mitte põhjendatud, et küttematerjaali pauduse pärast kütta ei saa. Keskkütte jaoks sisseseatud maju saab väga hästi põlewkiwiga kütta. Katseid on mitmed teinud ja sellepärast ei wõi siin puudepuudus mitte takistuseks olla. Teiseks teen mina ettepaneku, et ühes küttega väljauuritud eluruumides soojus alla 13 kraadi R. järele ei tohiks olla. Kui maja vähegi korralikult köetaks, siis ei ole 13 kraadi mitte palju. Minul on teada, et näiteks Berliinis, kus suurem küttematerjaali puudus on kui meil, ei tohi soojus alla 15 kraadi langeda ja sellest peetakse kõvasti kinni. Üürnikud wälwawad väga selle järele, et toasoojus alla selle normi ei langeks. Arwan ka, et meil praegusel ajal kütteainete puudus mitte takistuseks ei wõiks olla sarnase määruuse wäljaandmiseks. Edaspidi tahan weel ühe täiendawa paragrahwi ette panna selle sisuga, et lepituskojal õigus oleks karistust määrata, kui majaomanikud tõrguwad seda määrust täitmast.

A. Uibopuu (rhw.): Majades, kus keskküttes sisse seatud, on õige raske kraadinormi ära tähendada. Nagu teada, on keskküttes sisseseaded kiwisõe jaoks. Sagedasti, külmadel aegadel, ei saa kõigeparemal tahtmisel praeguste kütteainetega määratud soojust kätte. Kui nüüd pannakse sõrdlemisi kõrge kraad — 13 — alamaks piiriks, siis on karta, et praegu keskküttega majades seda kätte ei saada. Normaalaegadel saan ma sest aru, siis on see wõimalik, praegu on see tehniliselt läbiwiimatu.

A. Schulbach (töer.): Panen ette see paragrahw komisjonile läbi wadata anda.

Juhataja A. Birk: Rhs. Schulbach tegi ettepaneku, see paragrahw komisjoni anda. Komisjoni aruandja toetab seda ettepanekut. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud paragrahw komisjoni anda.

Järgmine ettepanek oli lisada seadusse paragrahw juurde, et keskküttega majades ei tohi soojus alla 13 kraadi R. järele olla. Akl. Schulbach kordab komisjoni andmise ettepanekut ka selle

paragrahwi kohta, mida komisjoni aruandja toetab. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud, seega on ka see paragrahw komisjoni antud.

Aruandja K. Wirma (loeb): VI jagu. Lepituskojad. Endine § 22. Lepituskoda asutatakse linnawolikogu poolt järgmiste määruste põhjal: a) lepituskojal on esimees, tema asetäitja, tarwilik arw liikmeid; wiimastest pooled üürnikkude ja pooled majaperemeeste poolt; b) lepituskoja liikmed walitakse kohaliku linnawolikogu poolt kandidaatide hulgast, keda kohalikud majaperemeeste ja üürnikkude rühma organisatsioonid ehk nende puudusel wolikogu rühmad eraldi üles seawad; d) lepituskoja eesistuja ja tema asetäitja walitakse rahukogu poolt korraldawal koosolekul; e) lepituskoja eesistuja ja tema asetäitja ja liikmed walitakse linnawolikogu kestuse ajaks.

A. Schulbach (töer.): Punkt c järele walitakse eesistuja ja liikmed linnawolikogu kestuse ajaks. Linnawolikogu kestus lõpeb muidugi enne, kui uus wolikogu kokku on astunud ja kahe linnawolikogu wahel tekib wahe, kus lepituskoja wolitused makswad ei ole. Et seda waheaega ei tekiks, tuleks lepituskoja wolitusi kunni uue wolikogu kokkuastumiseni pikendada.

Juhataja A. Birk: Rhs. Schulbach'i poolt on täiendus selle paragrahwi punkt c kohta tulnud, mis järgmiselt kõlab: § 22. lõpul tuleks juurde lisada: „tema wolitused kestawad järgmise wolikogu kokkuastumiseni“. Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Mina arwan, et wolikogu wolitused kestawad nii kaua, kui järgmine wolikogu kokku astub.

Juhataja A. Birk: Tehtud on 2 ettepanekut: üks, mis komisjoni aruandja ette kandis, ja teine rhs. Schulbach'i poolt paragrahwi lõppu juurde lisada: „tema wolitused kestawad järgmise wolikogu kokkuastumiseni“. Panen rhs. Schulbach'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Panen hääletamisele § 22. wastu wõetud lisandusega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 22 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 23. Lepituskojal on bürooruumid ja sekretäär. Lepituskoja esimehe, tema asetäitja, liikmete ja sekretäride palga ning kantseleikulud määrab ja annab linnawolikogu, kellel on õigus nende väljaminekute katteks asjaajamismaksu määrata kunni 3% waidlusaluse korteri aastaüüri pealt, aluseks wõttes wiimast kuuüüri. Lepituskoda arwab iga nõudmise sisseandmise juures asjaajamismaksu summa välja ja nõuab kaebaja käest kohe sisse; asja otsustamise juures määratakse see maks süüaluse kanda ehk jagatakse poolte wahel asjaoludele wastawalt ära.

Märkus: Lepituskojal on oma pitsat.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 23 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 24. Lepituskoja ülesandeks on selle seaduse täitmise juures üürileandjate ja üürnikkude wahel tekkinud waidluste arutamine ja otsustamine; selleks on tal õigus: a) ametkohtadelt ja teistelt asutustelt tarwilikka teateid nõuda; b) korterid ja ruume kohapeal järele waadata ja hinnata; d) tunnistajaid ja asjatundjaid ette kutsuda ja üle kuulata, neile tasu määrates kunni 25 margani nõudja, kostja ehk mõlema poole ühisel kulul, ja neid põhjendamata mitteilumuse eest trahwides kunni 100 margani linnakassa heaks; e) oma seadusjõusse astunud otsuste põhjal täitmislehte välja anda, täitmist kohaliku kohtupristawi peale pannes.

H. Martna (sd.): Minu arust oleks tingimata tarwilik lepituskojale õigus anda teatud juhtumistel ka karistust määrata üüriseaduse rikkumise eest. (Wahelhüüe paremalt poolt: Karistus!) Jah, karistus, ega ilma selleta ei saa läbi. Siin on nimelt § 20. olemas, mis edasiüürimisest tubade kaupa ärilise iseloomuga räägib ja möbleeritud tubade väljaüürijatele kõiksugu kohustusi peale paneb, aga ei ole mingisugust määrust selle kohta, kuidas neid määrusi täitma sundida tahetakse.

Kui aga karistust ei määrata, siis wõib see paragrahw hoopis välja jääda, sellepärast et nende kohuste täitmisele sundimiseks wõimalust ei ole. (Wahelhüüe keskelt: Pange määrus sisse.) Kohustus pannakse peale, aga ei ole ette nähtud, mis niisugusel korral sünnib, kui

neid kohustusi ei täideta. Seesama lugu on minu poolt ette pandud paragrahwidega kütte kohta. Arwan, et ka niisugusel korral, kui neid määrusi ei täideta, karistus tuleks määrata. Panen ette § 24. järgmiselt parandada: pärast sõnade „arutamine ja otsustamine“ juurde lisada „ning selle seaduse rikkumise eest karistuse määramine“. Terwe paragrahw algusest tuleks siis nii lugeda:

„Lepituskoja ülesandeks on selle seaduse täitmise juures üürileandjate ja üürnikkude wahel tekkinud waidluste arutamine ja otsustamine ning selle seaduse rikkumise eest karistuse määramine.“ (H. Kuusner, rhw.: See on uus tribunaal!) Uus tribunaal, aga ma tuletan meelde, et tribunaali esimees nimetatakse rahukogu poolt. Kui meie oma seaduse järelwalwajaid usume, siis ei wõiks seda tribunaaliks nimetada. Peale selle on seal kaks liiget majaomaniku poolt, neid teie wististi juba usaldate. Edasi paneksin mina weel ette punkt d ja e wahele panna järgmise punkti: Käesolewa seaduse §§ 20—21 rikkumise eest süüdlasi karistatakse arestiga kunni 3 kuuni ja rahatrahwiga kunni 3000 margani.

H. Kuusner (rhw.): Meie teame, et seaduserikkumise pärast on karistuse määramine ette nähtud administratiiwsel teel, kuid teist wiisi ei tea meie, peale selle on ainult kohtulik karistus. Kui nüüd tahetakse sarnasele eriasutusele ka wõimalust anda väljaspool kohtuid karistada, siis on igatahes see lubamatu, ja mina waidlen selle wastu ja soowiksin, et härra Martna ettepanek läbi ei läheks.

H. Martna (sd.): Mina pean tähendama, et lepituskoda niisugusel kujul, nagu ta siin ette on nähtud, õieti rahukohtuniku asemele seatud. Lepituskoda peab asju otsustama, mis sagedasti üle 3000 marga wõiwad olla. Mis aga inimese wabadusesse puutub, siis on igal ühel õigus edasi kaewata otsuse üle rahukogusse. Kui see otsus walesti on tehtud, siis muudetakse see rahukogus ümber. Sellega on inimese wabadus täiesti garanteeritud. (J. Temant, maal.: Tõsine oma aja laps!)

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja K. Wirma: Selle esimese paranduse kohta, mis räägib karistuse määramisest, wõin ma ühineda sel-

lepärast, et selle paragrahwi üks osa käsitab karistuse määramist ja nimelt trahwimist kunni 100 margani. Sellest ma saan aru. Mis puutub aga teisesse osasse, siis see on igatahes laiemal ulatusega ja seda ei ole komisjonis mitte arutatud ja selles mõttes arwan mina, et vähemalt peaks selle asja komisjoni kätte läbiwaatamiseks andma, kui tahetakse enne seda wastu võtta.

Juhataja A. Birk: Selle ettepaneku kohta on sõna rahwaesitajal Parts'il.

K. Parts (rhw.): Minu mäletamise järele oli see ettepanek juba komisjonis arutamisel. Ma ei tea, kas aruandja seekord sellest osa võttis, see oli siis, kui rhs. Olesk komisjonis esimeheks oli. Karistuste määramine lükati tagasi ja arwati mitte sündsaks. Tsiwiilõiguslike kohustuste mittetäitmise eest niisuguseid karistusi meil ei tunta. Samal wiisil peaks hakkama karistama muude eraõiguslike kohuste mittetäitmise puhul, näiteks: kui keegi oma wõlakohustust ei täida, oma üüri ära ei õienda jne. See on täiesti wõimatu seisukoht, ja karistustel ei oleks otsa ega aru. Veel ülekohtusem on siin majaperemeestele karistusi määrata, kuna teada on, et maja sisetulekud tema korraspidamise kulusid ei kata ja häda majaperemeest sunnib seda wõi teist kohustust täitmata jätma.

Aruandja K. Wirma: See wõib väga wõimalik olla, et see asi komisjonis arutamisel oli, aga wististi olen mina sel korral sealt ära olnud, nii et ma seda juhtumist ei mäleta. Igatahes tuleks see komisjoni läbiwaatamiseks anda.

J. Ernesaks (sd.): Seadusandlikus komisjonis seda ettepanekut küll ei ole arutamisel olnud, aga üüriseaduse sektioonis oli.

Juhataja A. Birk: Panen hääletamisele komisjoni aruandja Wirma ettepaneku § 24. kohta ühes tehtud parandusega. Kes on selle poolt, et see paragrahw ühes Martna poolt tehtud parandusega komisjoni anda? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 25—27.

§ 25. Lepituskoja istumised on otsuswõimulised, kui osa wõtawad esimees ehk tema asetäitja, ja vähemalt kaks liiget, üks majaomanikkude ja teine üürnikkude poolt, sama tasakaal esituses peab lepituskodal olema ka suurema liikmetearwu juures; korterite ülewaatust ja hindamist kohtade peal wõib lepituskoda seaduslikus koosseisus ehk üksikute liikmete läbi toimetada, tarwilikul korral asjatundjaid abiks wõttes ja pooli ning tunnistajaid wälja kutsudes.

§ 26. Lepituskoja istumised on awalikud. Asja arutamise ajast antakse pooltele teada kutsesedelitega ehk suusõnal allkirja wastu; asjaosalised pooled wõtawad asjaarutamisest osa isiklikult ehk wormiliste wõi ka koduste wolikirjadega warustatud wolinikkude läbi, kellel tsiwiilkohtupidamise seaduse järele on õigus wõõraid asju ajada; poolte mitteilmumine ei takista asjaarutamist, kui neile kutsed hiljemalt eelmisel päewal antud olid.

§ 27. Tõendawa materjaali kogumise ja hindamise juures toimetab lepituskoda tsiwiilkohtupidamise seaduse §§ 84—114. ja 119—124. järele.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 28. Lepituskoja otsuse peale wõiwad asjaosalised pooled rewisjoni korras edasi kaewata 2 nädala jooksul kohalikku rahukogusse; rewisjoni kaebtuste sisseandmise kord on ette nähtud administratiivkohtu korra §§ 28, 30, 32. Rahukogu toimetab nende kaebtuste läbiwaatamise juures sama seaduse § 31. järele. Rewisjoni kaebtused käiwad hariliku tempelmaksu alla ja kaebtustele tuleb juurde lisada kohaliku rentei kwiitung 25-margalise rewisjonimaksu äramaksmise üle wastawa rahukogu arwele.

J. Ernesaks (sd.): Nii kui teada, on rahukohtuniku otsuse peale wõimalik 1 kuu jooksul edasi kaewata. Et lepituskoda ja rahukogu wahelt selle seaduse järele rahukohtu aste ära kaob, sellepärast teen ettepaneku lepituskoda otsuse peale edasikaebtuse 2-nädalise tähtaja asemele 1-kuuline tähtaeg määrata.

Juhataja A. Birk: Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja K. Wirma: Mina komisjoni nimel selle parandusega ühineda ei wõi.

Juhataja **A. Birk**: Komisjoni aruandja ei leidnud võimaliku olevat selle ettepanekuga ühineda, sellepärast tuleb parandus esiteks hääletamisele. (Hääletatakse.) Parandus sai hääletamisel 28 häält poolt ja 11 vastu — sellega vastu võetud. Hääletamisele tuleb nüüd terve § 28. ühes wastuvõetud parandustega. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 28 vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 29. Lepituskoja otsused astuvad seadusjõusse, kui nende peale 2 nädala jooksul edasi kaewatud pole, ehk kui rahukogu lepituskoga otsuse rewisjoni korras on kinnitanud.

K. Baars (töer.): Et eelmises paragrahwis kahenädalane tähtaeg ühekuuliseks ümber parandati, panen ette § 29-as sedasama teha.

Juhataja **A. Birk**: Komisjoni aruandja ühineb selle ettepanekuga. (Hääletatakse.) § 29 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 30. Juhtumistel, mis selles seaduses ette pole nähtud, toimetab lepituskoda tsiivil kohutpidamise seaduse järele.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 30 on nähtawa enamusega vastu võetud.

H. Kuusner (rhw.): § 1 arutamise ajal jäi üks parandus tegemata, mida ma 3-dal lugemisel kaitsta tahan.

See oli nimelt üks märkus, et see üürimaksu seadus maksab peale Tallinna, Tartu ja Narwa linnade ainult nendes linnades, kus kohalikud linnawolikogud tema maksmapanemise kohta sellekohast soowi avaldanud on. Ma tahtsin seda teada anda selleks, et mul 3-dal lugemisel seda ettepanekut võimalik kaitsta oleks.

Aruandja **K. Wirma**: Ma ei saa rhs. Kuusner'i ettepanekuga ühineda eelno eelmistes paragrahwides wastuvõetud seisukoha pärast.

Juhataja **A. Birk**: Komisjoni aruandja ei ole ettepanekuga mitte ühinenud. Panen rhs. Kuusner'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus tagasi lükatud.

7. Kohtuministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Baars**: Ma ei ole veel tuttav selle korraga, kuidas eelarwe vastu võetakse; kas peatükkide või paragrahwide wiisi.

Juhataja **A. Birk**: Eelarwe wastuvõtmise korra kohta on mõtteawaldused tekkinud.

A. Oinas (sd.): Eelarwe on jaotatud peatükkideks, peatükid paragrahwideks ja paragrahwid literateks. Ma arwan, komisjoni aruandja paneb hääletamisele peatükid terwelt.

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud üksikuid peatükke korraga hääletada. Kas ollakse selle ettepanekuga nõus? Vastu keegi ei ole. Ettepanek on seega vastu võetud.

Aruandja **K. Baars** kannab ette ja eraldi hääletamisel võetakse wastu nähtawa enamusega seaduseelnõu pealkiri ja peatükkide kaupa kohtuministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale.

Kohtuministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta.

Peatükk I.

Juhatus.

Ministri palk	15.000.—
Asjadewalitseja, õigusega ministri eest alla kirjutada	9.000.—
Sõidurahad	600.—
Esituse (representatsiooni) kulud	—
Kokku peatükk I	24.600.—

Peatükk II.

Ministri kantselei.

§ 1. Palgad	44.100.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	2.000.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	3.000.—
b) post, telegraaf, telefon	850.—
d) ajakirjad ja kirjandus	500.—
e) ajutised töäjoud	1.000.—
	5.350.—
§ 4. Majanduslikud kulud.	
a) üür	—

b) küte	31.460.—
d) walgustus	2.407.—
e) wesi	350.—
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	1.500.—
i) majateenijad	15.600.—
k) teenijate einelaud	600.—
l) sõiduabinõud	30.000.—
m) erakorralised (ettenägemata) kulud	300.—
	<u>82.217.—</u>

§ 5. Liikuwa wara muretsemine 500.—

Kokku peatükk II 134.167.—

Peatükk III.

Administratiiv osakond (kohtud).

A. Kesk asutus (kõrgem Riigikohus).

§ 1. Palgad	40.200.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	—
§ 3. Kantselei.	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	2.200.—
b) post, telegraaf, telefon	550.—
d) ajakirjad ja kirjandus	1.500.—
e) ajutised töäjõud	—
	<u>4.250.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud.

a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
e) wesi	—
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	—
i) majateenijad	—
k) teenijate einelaud	—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralise (ettenägemata) kulud	—

§ 5. Liikuwa wara muretsemine 1.500.—

Kokku peatükk III A 45.950.—

B. Kohtade peal.

§ 1. Palgad	1.094.160.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	11.181.20
§ 3. Kantselei.	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	66.300.—
b) post, telegraaf, telefon	20.300.—
d) ajakirjad ja kirjandus	2.680.—
e) ajutised töäjõud	31.800.—
	<u>121.080.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud.

a) üür	5.790.—
--------	---------

b) küte	48.095.—
d) walgustus	13.208.40
e) wesi	560.50
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	6.200.—
i) majateenijad	105.000.—
k) teenijate einelaud	3.300.—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ettenägemata) kulud	2.100.—

184.253.90

§ 5. Liikuwa wara muretsemine 15.950.—

§ 6. Tunnistajate ja ekspertide tasu 11.200.—

§ 7. Majade remont 2.500.—

Kokku peatükk III B 1.440.325.10

Kokku peatükk III 1.486.275.10

Peatükk IV A.

Kodifikatsiooni osakond.

A. Kesk asutus.

§ 1. Palgad	112.350.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	—
§ 3. Kantselei.	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	600.—
b) post, telegraaf, telefon	350.—
d) ajakirjad ja kirjandus	575.—
e) ajutised töäjõud	—
	<u>1.525.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud.

a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
e) wesi	—
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	—
i) majateenijad	4.650.—
k) teenijate einelaud	—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ettenägemata) kulud	100.—

§ 5. Liikuwa wara muretsemine —

4.750.—

Kokku peatükk IV A 118.625.—

Peatükk V A.

Eesti wabariigi prokuratuur.

A. Kesk asutus.

§ 1. Palgad 147.150.—

§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	11.100.—
§ 3. Kantselei.	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	5.300.—
b) post, telegraaf, telefon	5.950.—
d) ajakirjad ja kirjandus	450.—
e) ajutised töäjõud	—
	<u>11.700.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud.	
a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
c) wesi	—
h) majaruumide puhastamine ja korras-hoidmine	—
i) majateenijad	8.400.—
k) teenijate einelaud	900.—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette-nägemata) kulud	900.—
	<u>10.200.—</u>

§ 5. Liikuwa wara muretsemine	8.320.—
§ 6. Kriminaalagentide autasud	2.500.—
Kokku peatükk V A	<u>190.970.—</u>

Peatükk V B.

K o h t a d e p e a l.

§ 1. Palgad	511.890.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	25.800.—
§ 3. Kantseleikulud:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	25.800.—
b) post, telegraaf, telefon	14.050.—
d) ajakirjad ja kirjandus	3.440.—
e) ajutised töäjõud	—
	<u>43.290.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	2.190.—
b) küte	6.340.—
d) walgustus	1.296.—
c) wesi	—
h) majaruumide puhastamine ja korras-hoidmine	840.—
i) majateenijad (käskjalad)	36.750.—
k) teenijate einelaud	—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette-nägemata)	1.075.—
	<u>48.491.—</u>

§ 5. Liikuwa wara muretsemine	11.160.—
Kokku peatükk V B	<u>640.631.—</u>
Kokku peatükk V	<u>831.601.—</u>

Peatükk VI.

Wangimajade peawalitsus.

A. K e s k a s u t u s.

§ 1. Palgad	66.450.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	4.500.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	2.400.—
b) post, telegraaf, telefon	1.200.—
d) ajakirjad ja kirjandus	25.—
e) ajutised töäjõud	—
	<u>3.625.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
e) wesi	—
h) majaruumide puhastamine ja korras-hoidmine	2.850.—
i) teenijate einelaud	600.—
k) majateenijad	—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette-nägemata) kulud	500.—
	<u>3.950.—</u>

§ 5. Liikuwa wara muretsemine	3.000.—
Kokku peatükk VI A	<u>81.525.—</u>

Peatükk VI B.

B. K o h t a d e p e a l.

§ 1. Palgad	1.035.480.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	2.200.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	15.800.—
b) post, telegraaf, telefon	4.150.—
d) ajakirjad ja kirjandus	375.—
e) ajutised töäjõud	2.700.—
	<u>23.025.—</u>

§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	—
b) küte	173.100.—
d) walgustus	34.017.—
e) wesi	1.100.—
h) majaruumide puhastamine ja korras-hoidmine	21.750.—

i) majateenijad	—	§ 12. Õppeabinõud	
k) teenijate einelaud	—	§ 13. Raamatukogud	15.000.—
l) sõiduabinõud	36.900.—	Kokku peatükk VI B	2.186.932.—
m) erakorralised (ette- nagemata) kulud	2.000.—	Kokku peatükk VI	2.268.447.—
	268.867.—	Kokku kohtuministeerium	4.863.715.10
§ 5. Liikuwa wara muret- semine	13.500.—	(Hüüded: Lõpetada!)	
§ 6. Signalisatsioon	1.500.—		
§ 7. Wangide ülewaltpidamine:		Juhataja A. Birk : Kuulen hüü- deid koosoleku lõpetamise kohta. Kes on selle poolt, et koosolek lõpetada? (Hääletatakse.) Nähtawa ena- musega on otsustatud koos- olek lõpetada. Kas tehakse ettepa- nekuid järgmise koosoleku kohta? (Hüüded: Harilikul ajal, teisi- päewal kell 4.) Ettepanek on koos- olek määrata teisipäewal kell 4. Kes on selle poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Järgmine koos- olek on teisipäewal kell 4. Lõ- petan koosoleku.	
a) toitmine	538.650.—		
b) haigete ülewaltpidamine, arstimine	145.800.—		
d) asemete, riiete ja jalanõude parandus	26.550.—		
e) saun ja pesupese- mine	82.950.—		
h) sööginõude parandus	4.000.—		
i) surnute matmine	6.000.—		
	803.350.—		
§ 8. Wangide wedu	6.000.—		
§ 9. Wangistusasutuste re- mont	18.000.—		
§ 10. Põllupidamine	—		
§ 11. Töökojad	—	Koosolek lõpeb kell 7.25 min.	

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Sekretäär **H. Martna**.

Abisekretäär **A. Jürman**.